

GUIA GRATUITO · PARA INVESTIDORES

Leilão de imóveis sem surpresas

20 pontos para conferir antes do lance: edital, matrícula,
dívidas, ocupação e a conta completa

Fábio de Castro Emerim

Advogado · OAB/RS 88.912 · FCE Advogados (OAB/RS 15.656)

Novo Hamburgo/RS · fceadvogados.com.br

Para quem é este guia

Para quem quer comprar imóvel em leilão, seja o primeiro ou o décimo, e prefere descobrir os problemas antes do lance, e não depois. O desconto do leilão é real, mas vem junto com riscos que não aparecem no anúncio: ocupação, dívidas, falhas no procedimento e custos que mudam a conta.

Aqui estão os 20 pontos que conferimos em cada edital, organizados na ordem em que aparecem na análise: o tipo de leilão, o edital, a matrícula, as dívidas, a ocupação, os riscos de anulação e a conta completa. No fim, um passo a passo para chegar ao seu lance máximo, com uma ficha de cálculo para preencher.

Como usar. No final há um checklist com os 20 pontos numa página só. Imprima ou salve no celular e use em cada imóvel que entrar na sua mira.

Este guia tem caráter informativo, nos termos do Código de Ética e Disciplina da OAB e do Provimento 205/2021. Ele não substitui a análise do edital, da matrícula e do processo de cada imóvel, e nada aqui é promessa de resultado.

O que você vai encontrar

-
- 1 Judicial ou extrajudicial: o que muda
 - 2 O edital (pontos 1 a 6)
 - 3 A matrícula (pontos 7 a 11)
 - 4 As dívidas do imóvel (pontos 12 a 14)
 - 5 Ocupação e desocupação (pontos 15 a 17)
 - 6 Riscos de anulação (pontos 18 e 19)
 - 7 A conta completa (ponto 20)
 - 8 Como definir o lance máximo
 - 9 E se o pagamento for parcelado?
 - 10 Ficha de cálculo do lance
 - 11 Checklist dos 20 pontos
 - 12 Como a FCE pode ajudar
-

Judicial ou extrajudicial: o que muda

O primeiro passo é saber de que leilão se trata. As regras, os riscos e o caminho depois da compra são diferentes.

	JUDICIAL	EXTRAJUDICIAL (DO BANCO)
Origem	Processo na Justiça (execução, cobrança, falência)	Alienação fiduciária não paga, pela Lei 9.514/1997
Quem conduz	Leiloeiro nomeado pelo juiz	Leiloeiro contratado pelo banco
Regras	Código de Processo Civil e decisão do juiz	Lei 9.514/1997 e o edital
Onde ficam as respostas	Nos autos do processo	No edital e na matrícula
Desocupação	Em regra, pedida no próprio processo	Ação própria, com regras da lei

Venda direta não é leilão. Imóveis que sobraram dos leilões às vezes são vendidos diretamente pelo banco, com regras próprias de cada instituição. Leia as condições com o mesmo cuidado.

O edital

O edital é o contrato da compra. Tudo o que não estiver claro nele tende a virar problema depois.

1 **Datas e modalidade.**

Datas do 1º e do 2º leilão, se é online, presencial ou misto, e o prazo para se habilitar.

2 **Lance mínimo de cada leilão.**

No judicial, o lance não pode ser vil (em regra, abaixo do mínimo fixado pelo juiz ou, sem fixação, de metade da avaliação). No extrajudicial, a lei e o edital definem os mínimos.

3 **Forma de pagamento.**

À vista, com sinal, parcelado ou com financiamento. Prazos curtos para pagar são comuns, e o atraso pode custar o sinal.

4 **Comissão do leiloeiro.**

Geralmente paga pelo arrematante, em cima do lance, e não devolvida se a compra for desfeita por culpa sua.

5 **Quem paga as dívidas do imóvel.**

O edital deve dizer o que fica com o arrematante: condomínio, impostos, outras despesas.

6 **Ocupação e visitação.**

Se o imóvel está ocupado e se é possível visitar. Na dúvida, considere ocupado.

A matrícula

Peça a matrícula atualizada no Registro de Imóveis. Ela mostra o que o edital às vezes não conta.

7 Quem é o dono hoje.

Confira se o proprietário na matrícula é quem está vendendo (o devedor no judicial, o banco depois da consolidação no extrajudicial).

8 Penhoras, hipotecas e indisponibilidades.

Registros de outros credores e ordens judiciais. Veja quais serão cancelados com a arrematação e quais podem continuar.

9 Ações averbadas.

Processos anotados na matrícula indicam disputas sobre o imóvel.

10 A consolidação (no leilão do banco).

Data e regularidade da averbação da consolidação da propriedade em nome do banco.

11 Área e construção.

Construção não averbada, área diferente da real ou imóvel sem habite-se podem gerar custo e demora para regularizar e vender.

As dívidas do imóvel

Dívida que fica com o imóvel entra na sua conta. Levante os valores antes do lance.

12 IPTU e outros tributos.

Em leilão judicial, a regra geral protege o arrematante quanto a tributos anteriores, que são pagos com o próprio preço. No leilão do banco, leia o edital com atenção e peça a certidão na prefeitura.

13 Condomínio.

A dívida de condomínio acompanha o imóvel. Peça à administradora o valor atualizado e veja o que o edital diz sobre quem paga.

14 Outras despesas.

Taxas de associação, água e luz em nome do imóvel, despesas de regularização. Contas de consumo costumam ser pessoais de quem usou, mas podem atrasar a relação.

Não confie só no anúncio. Valores de dívidas mudam, e o anúncio raramente traz tudo. Certidão e declaração atualizadas valem mais.

Ocupação e desocupação

Imóvel ocupado é o risco mais comum e o que mais pesa no prazo do investimento.

15 Quem ocupa.

O antigo dono, um inquilino com contrato ou terceiros. Cada situação tem um caminho e um prazo diferentes.

16 Como sai.

No judicial, em regra, o pedido é feito no próprio processo. No extrajudicial, a lei prevê ação própria para a desocupação. Acordo com o ocupante costuma ser o caminho mais rápido, e deve ser feito por escrito.

17 Tempo e custo.

Inclua na conta o tempo até a posse, as custas, os honorários e o imóvel parado sem renda.

Riscos de anulação

Arrematação desfeita significa dinheiro parado, discussão judicial e incerteza. Os pontos mais comuns:

18 Falhas no procedimento.

Intimação do devedor com problema, falta de comunicação das datas do leilão ou erro na consolidação podem ser usados pelo antigo dono para questionar a venda.

19 Preço muito abaixo do valor.

Lance considerado vil pode ser contestado. Conferir os mínimos legais e do edital evita surpresa.

Quem analisa antes, discute menos depois. Boa parte desses riscos aparece na leitura do processo, do edital e da matrícula, antes do lance.

A conta completa

O ponto 20 resume todos os outros: o lance é só o começo do custo. Separe a conta em quatro blocos.

20 Some tudo antes de decidir o lance máximo.

Cada bloco abaixo entra na conta, e cada um depende do que você levantou nos pontos 1 a 19.

BLOCO	O QUE ENTRA
1. Na arrematação	Lance, comissão do leiloeiro (em regra 5% do lance), ITBI (alíquota do município), registro e dívidas que o edital põe por conta de quem compra
2. Até a posse	Desocupação (honorários, custas ou acordo com o ocupante), reforma e outros gastos para deixar o imóvel pronto
3. Enquanto espera	IPTU e condomínio de cada mês entre a arrematação e a venda (ou o primeiro aluguel)
4. Na revenda	Corretagem, se houver, e o imposto sobre o ganho de capital

O tempo é um custo. Cada mês de espera soma IPTU e condomínio e dilui o retorno. Um imóvel ocupado pode levar meses até a posse: estime o prazo com folga.

Um exemplo, do lance ao lucro

Apartamento que vale R\$ 400.000 no mercado, arrematado por R\$ 240.000 (40% abaixo), pago à vista e vendido 10 meses depois.

Lance	R\$ 240.000
Comissão do leiloeiro (5%)	R\$ 12.000
ITBI (3%) e registro	R\$ 11.200
Condomínio atrasado que ficou com o comprador	R\$ 12.000
Desocupação	R\$ 10.000
Reforma e outros	R\$ 28.000
IPTU e condomínio por 10 meses	R\$ 9.000
Custo total até vender	R\$ 322.200
Venda	R\$ 400.000
Corretagem (6%)	- R\$ 24.000
Imposto sobre o ganho (15%, estimativa)	- R\$ 13.170
Lucro líquido	R\$ 40.630

O desconto de 40% virou um lucro de cerca de **12,6% sobre o capital investido** em 10 meses, algo como **1,2% ao mês**. Pode ser um bom negócio ou não: depende de quanto você quer ganhar, do risco do imóvel e do que o mesmo dinheiro renderia em outro lugar.

Números ilustrativos. Retorno mensal com juros compostos. Imposto estimado para pessoa física sobre o ganho (venda menos lance, comissão, ITBI, registro, reforma e corretagem); confirme com o seu contador.

Como definir o lance máximo

O lance máximo não sai do desconto sobre a avaliação. Ele sai da conta de trás para frente, a partir do lucro que você quer.

- 1 Estime o valor real de venda**
Pesquise vendas de imóveis parecidos na região, não só a avaliação do edital. Seja conservador.
- 2 Desconte a saída**
Tire a corretagem e o imposto sobre o ganho. O que sobra é o valor que realmente entra no seu bolso.
- 3 Some os custos que não dependem do lance**
Registro, dívidas do imóvel, desocupação, reforma e os meses de IPTU e condomínio.
- 4 Defina o retorno mínimo**
Quanto quer ganhar sobre o dinheiro investido, pelo prazo e pelo risco. Mais incerteza, mais margem.
- 5 Ache o lance que fecha a conta**
Comissão e ITBI crescem junto com o lance. Teste valores até o retorno bater com o mínimo.

RETORNO MÍNIMO DESEJADO	LANCE MÁXIMO NO EXEMPLO
20% em 10 meses	cerca de R\$ 219.000
25% em 10 meses	cerca de R\$ 206.000
30% em 10 meses	cerca de R\$ 195.000

Decida o teto antes do leilão. Na disputa é fácil passar do limite: leve o número anotado e não suba além dele.

E se o pagamento for parcelado?

Alguns editais aceitam parcelamento ou financiamento. A conta muda: você entra com menos dinheiro, mas paga juros e precisa quitar o saldo na venda.

- **O que você desembolsa:** a entrada, os custos da compra e as parcelas pagas até a venda.
- **O que sai da venda:** além de corretagem e imposto, o saldo devedor que ainda falta quitar.
- **Tabela PRICE ou SAC:** na PRICE as parcelas são iguais; na SAC começam maiores e o saldo cai mais rápido. Para quem vende em poucos meses, a diferença costuma ser pequena, mas entra na conta.

MESMO EXEMPLO	À VISTA	ENTRADA DE 25%
Dinheiro seu até vender	R\$ 322.200	R\$ 158.640
Lucro líquido	R\$ 40.630	R\$ 24.937
Retorno sobre o seu dinheiro	12,6%	15,7%

Simulação ilustrativa: 75% parcelado em 360 meses pela tabela PRICE, juros de 11% ao ano, imóvel vendido no 10º mês. O retorno percentual sobe porque você usa menos capital próprio, mas o lucro em reais cai e o risco aumenta: se a venda atrasar, as parcelas continuam.

Leia as regras do parcelamento no edital. Prazo, índice de correção, garantia e consequência do atraso variam muito. Atrasar parcela de arrematação pode custar o que você já pagou.

Ficha de cálculo do lance

Preencha uma ficha para cada imóvel. Se a conta não fechar com folga, o imóvel não é para você, por mais bonito que seja o desconto.

Valor real de venda (pesquisa)	R\$
(-) Corretagem e imposto na venda	R\$
(=) Quanto entra na venda	R\$
Registro e dívidas que ficam com o imóvel	R\$
Desocupação	R\$
Reforma e outros	R\$
IPTU + condomínio × meses até vender	R\$
Comissão do leiloeiro (%) e ITBI (%)	% + %
Retorno mínimo desejado	%
Lance máximo	R\$

Atalho: lance máximo $\approx$ [quanto entra na venda ÷ (1 + retorno mínimo) - custos fixos] ÷ (1 + % da comissão + % do ITBI). O resultado é aproximado, porque o imposto da venda também muda com o lance; refaça a conta com o lance encontrado.

Os 20 pontos antes do lance

- ☐ 1. Datas, modalidade e prazo de habilitação
- ☐ 2. Lance mínimo de cada leilão
- ☐ 3. Forma e prazo de pagamento
- ☐ 4. Comissão do leiloeiro
- ☐ 5. Quem paga as dívidas, segundo o edital
- ☐ 6. Ocupação e visitação
- ☐ 7. Proprietário na matrícula
- ☐ 8. Penhoras, hipotecas e indisponibilidades
- ☐ 9. Ações averbadas
- ☐ 10. Consolidação (leilão do banco)
- ☐ 11. Área, construção e habite-se
- ☐ 12. IPTU e tributos
- ☐ 13. Condomínio atualizado
- ☐ 14. Outras despesas do imóvel
- ☐ 15. Quem ocupa o imóvel
- ☐ 16. Caminho para a desocupação
- ☐ 17. Tempo e custo até a posse
- ☐ 18. Falhas no procedimento
- ☐ 19. Risco de preço vil
- ☐ 20. A conta completa e o lance máximo

Como a FCE pode ajudar

A FCE Advogados atua em leilão de imóveis dos dois lados: conhece o procedimento por dentro, inclusive do ponto de vista de quem está perdendo o imóvel.

Análise pré-lance

Você escolhe o imóvel e nós analisamos edital, matrícula, processo, dívidas e ocupação, com os riscos e a conta completa até o lance máximo, antes da data do leilão.

Assessoria jurídica em aquisição por leilão

Para quem quer comprar com acompanhamento contínuo: triagem jurídica dos imóveis que atendem ao seu perfil, análise de cada candidato, acompanhamento do leilão e da arrematação, sempre com a decisão de compra nas suas mãos.

Depois da arrematação

Registro, desocupação, regularização e defesa da arrematação, quando necessário.



Aponte a câmera do celular ou acesse:

fceadvogados.com.br/investidor



SOBRE O AUTOR

Fábio de Castro Emerim

Advogado (OAB/RS 88.912), sócio da FCE Advogados (OAB/RS 15.656), em Novo Hamburgo/RS. Atua desde 2013 em execuções cíveis e, desde 2017, em contencioso tributário e execução fiscal. Hoje o escritório se dedica a leilões de imóveis: de um lado, quem tem imóvel financiado em risco; de outro, quem quer arrematar com segurança.

FCE Advogados

Rua Araguaia, 509, Jardim Mauá, Novo Hamburgo/RS
fceadvogados.com.br · (51) 99206-8037
atendimento@fceadvogados.com.br

Mais guias gratuitos em fceadvogados.com.br/guia